

목차

1장 규칙이 하는 일	2
1.1 규칙은 무엇을 대신하는가	2
1.2 일반성이라는 성질	4
1.3 규칙이 없을 때와 있을 때	6
1.4 규칙을 지키는 세 가지 이유	7
2장 예외	9
2.1 예외란 무엇인가	9
2.2 예외를 정당화하는 조건	11
2.3 예외가 규칙을 무너뜨리는 자리	13
2.4 예외를 미리 적어 두기	14
3장 약속	16
3.1 약속이 만드는 것	16
3.2 지키는 이유	18
3.3 어길 수 있는 자리	20
3.4 약속과 규칙의 차이	22
4장 결과와 원칙	23
4.1 결과로 정하기	23
4.2 원칙으로 정하기	25
4.3 두 기준이 갈리는 자리	27
4.4 섞어 쓰는 방식	28
5장 규칙이 실패하는 방식	30
5.1 규칙을 위한 규칙	30
5.2 예외가 규칙이 될 때	32
5.3 아무도 지키지 않는 규칙	34
5.4 규칙이 무너지는 두 방향	36
6장 세 자리의 판단	37
6.1 늦게 온 사람	37
6.2 못 지키게 된 약속	40
6.3 규칙을 고치는 자리	42
7장 규칙 아래에서	44
7.1 무엇을 물었나	44
7.2 규칙을 다루는 일	47

1.1 규칙은 무엇을 대신하는가

규칙은 매번 따지지 않으려고 둔다. 무엇이 옳은지 그때그때 정할 수 있다면 규칙은 필요 없다. 그런데 매번 정하려면 시간이 들고, 시간이 있어도 사람마다 다르게 정한다.

그래서 규칙은 두 가지를 대신한다. 하나는 그 자리에서의 판단이고 다른 하나는 여럿 사이의 합의다. 규칙이 있으면 판단하지 않아도 되고 합의하지 않아도 된다.

대신한다는 말에는 값이 들어 있다. 규칙이 대신한 판단은 그 자리의 사정을 보지 못하고, 규칙이 대신한 합의는 지금 여기 있는 사람들의 뜻이 아니다.

이 값을 치르고도 규칙을 쓰는 이유가 이 책의 첫 물음이다. 뒤의 장들은 그 값이 너무 커지는 자리, 곧 예외가 필요한 자리를 어떻게 가릴지를 다룬다.

1.1 규칙은 무엇을 대신하는가

규칙이 하는 일 가운데 대체할 수 없는 것이 하나 있다. 서로 무엇을 할지 미리 알게 하는 일이다.

여럿이 함께 움직이려면 상대가 어떻게 할지 알아야 한다. 매번 그 자리에서 정한다면 알 수 없고, 알 수 없으면 각자 대비만 하다가 아무것도 진행되지 않는다.

그래서 규칙의 값은 그 내용이 얼마나 옳은지만으로 정해지지 않는다. 조금 어긋난 규칙이라도 모두가 알고 있으면 아무 규칙도 없는 것보다 나은 자리가 많다.

이 성질이 규칙을 고치기 어렵게 만든다. 고치는 동안에는 무엇을 따를지 알 수 없어지고, 그 동안의 값이 고쳐서 얻는 값보다 클 수 있다. 6장의 마지막 사례가 그 자리를 다룬다. 그래서 규칙을 고칠지 정할 때는 내용이 나아지는 몫과 그동안 모르게 되는 몫을 함께 센다.

1.2 일반성이라는 성질

규칙은 여러 경우를 하나로 묶는다. 묶지 않으면 규칙이 아니라 그때그때의 결정이 된다.

묶으면 반드시 어긋나는 경우가 생긴다. 묶인 경우들이 완전히 같지는 않기 때문이다. 그래서 규칙에는 늘 잘 맞는 경우와 억지로 맞는 경우가 섞여 있다.

이 어긋남을 줄이려고 규칙을 자세히 만들면 다른 문제가 생긴다. 조건이 많아질수록 알기 어려워지고, 알기 어려우면 앞 절에서 본 조정 기능이 약해진다.

이 둘 사이에 정해진 답이 없다. 다만 어느 쪽으로 기울지는 정할 수 있다. 어긋났을 때의 값이 크면 자세히 만들고, 모르는 사람이 많으면 단순하게 만든다. 묶는 폭이 넓을수록 알기 쉬워지고 좁을수록 잘 맞으므로, 어느 쪽도 공짜가 아니다.

1.2 일반성이라는 성질

역지로 맞는 경우를 다루는 방법은 셋이다. 그대로 적용하거나, 예외로 빼거나, 규칙을 고치는 것이다.

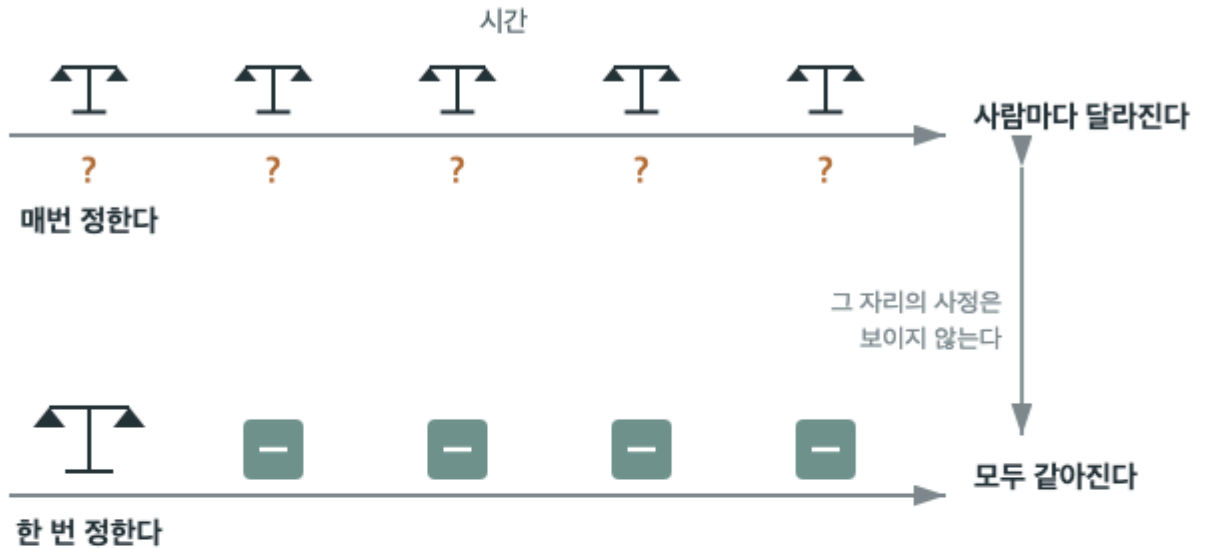
셋은 값이 다르다. 그대로 적용하면 그 경우가 손해를 보고, 예외로 빼면 규칙이 조금 약해지고, 고치면 앞 절에서 본 전환 비용이 든다.

그래서 어느 쪽을 고를지는 그 경우가 얼마나 자주 오는지에 달려 있다. 드물면 예외가 낫고, 자주 오면 고치는 편이 낫다. 한 번뿐인 경우라면 그대로 적용하는 것도 답이 된다.

이 판단은 그 자리에서 하지 않는 편이 낫다. 눈앞의 경우가 딱해 보이면 예외 쪽으로 기울고, 그렇게 기운 판단이 쌓이면 5장에서 볼 문제가 생긴다. 얼마나 자주 오는지는 그 자리에서 알 수 없다.

규칙은 판단을 앞으로 옮긴다

규칙이 있고 없을 때 판단이 놓이는 자리



규칙은 판단을 없애지 않고 앞으로 옮긴다

매번 정하면 그 자리의 사정을 보지만 결과가 사람마다 달라진다.
한 번 정하면 결과가 같아지는 대신 낱알의 사정이 빠진다.

1.4 규칙을 지키는 세 가지 이유

사람들이 규칙을 지키는 이유는 대체로 셋이다. 여기면 나쁜 일이 생겨서, 모두가 지켜야 돌아가서, 그리고 그 규칙이 옳다고 여겨서다.

세 이유는 함께 있을 때가 많지만 갈리는 자리가 있다. 아무도 보지 않는 자리에서는 첫째가 약해지고, 나 하나쯤은 티가 안 나는 자리에서는 둘째가 약해진다.

셋째만 남는 자리가 있다. 보는 사람도 없고 티도 나지 않는데 지키는 경우다. 이 자리에서 지키는지 아닌지가 그 사람이 그 규칙을 어떻게 여기는지를 드러낸다.

어느 이유가 더 낫다고 말하지 않는다. 다만 어느 이유로 지키고 있는지 아는 것이 중요하다고 본다. 이유에 따라 그 규칙이 언제 무너질지가 달라지기 때문이다. 이유를 모른 채 지키는 규칙은 무너질 때에야 어느 이유였는지 드러난다.

1.4 규칙을 지키는 세 가지 이유

첫째 이유로만 지키는 규칙은 감시가 없어지면 무너진다. 그래서 이 이유에 기대는 곳은 감시에 값을 계속 써야 한다.

둘째 이유로 지키는 규칙은 남들이 지키는 동안만 지켜진다. 여기는 사람이 늘어나면 지키는 사람도 줄고, 어느 선을 넘으면 빠르게 무너진다.

셋째 이유로 지키는 규칙은 가장 튼튼하지만 만들기 어렵다. 그 규칙이 왜 있는지 알아야 하고, 알려면 설명이 있어야 한다. 설명 없이 내려온 규칙은 셋째 이유를 얻지 못한다.

그래서 규칙을 만들 때 왜 만드는지를 함께 적는다. 적는 데 드는 값은 작고, 적혀 있으면 나중에 그 규칙을 고칠지 판단할 때도 쓰인다. 세 이유 가운데 어느 것에 기대고 있는지는 규칙을 만든 쪽이 대개 정할 수 있다.

2.1 예외란 무엇인가

예외는 규칙을 따르지 않는 것이지만 위반과는 다르다. 위반은 규칙이 그대로 있는데 어긴 것이고, 예외는 그 경우에 규칙이 적용되지 않는다고 보는 것이다.

그래서 예외에는 근거가 필요하다. 왜 이 경우가 규칙 밖인지를 말할 수 있어야 하고, 그 말은 이 경우에만 쓰이는 것이 아니라 비슷한 모든 경우에 쓰여야 한다.

이 조건이 예외를 위반과 가른다. 근거가 이 경우에만 쓰인다면 그것은 예외가 아니라 봐주기다. 봐준 것은 다음번에 비슷한 사람이 왔을 때 다시 봐줘야 하고, 그러면 규칙이 아니라 그 사람들이 정하는 것이 된다.

그래서 예외를 인정할 때 그 근거를 소리 내어 말한다. 말해 보면 이 경우에만 쓰이는 근거인지 아닌지가 드러난다.

2.1 예외란 무엇인가

예외를 인정하면 규칙이 약해진다고 여기기 쉽지만, 실제로는 예외가 규칙의 일부다.

예외를 하나도 두지 않는 규칙은 억지로 맞는 경우에서 계속 손해를 낸다. 손해가 쌓이면 사람들은 그 규칙을 우회하거나 몰래 어기고, 그러면 5장의 사문화로 간다.

그래서 잘 만든 규칙에는 예외가 함께 적혀 있다. 어떤 경우에 적용되지 않는지가 규칙의 내용에 들어간다. 이렇게 적힌 예외는 규칙을 약하게 하지 않고 오히려 지킬 만하게 만든다.

문제가 되는 것은 적히지 않은 예외다. 그 자리에서 판단해 만든 예외는 근거가 남지 않고, 남지 않으면 다음번에 다시 판단해야 한다. 2.4에서 이 이야기를 다시 한다. 적힌 예외는 규칙의 일부이고 적히지 않은 예외는 그때그때의 판단으로 남는다.

2.2 예외를 정당화하는 조건

예외가 정당하려면 대체로 세 조건이 필요하다.

첫째, 그 경우가 규칙이 다루려던 것과 다르다는 것이다. 규칙이 왜 있는지 알면 이 판단이 가능하다. 규칙의 목적이 적혀 있지 않으면 이 조건은 확인할 수 없다.

둘째, 그 근거가 비슷한 모든 경우에 똑같이 쓰인다는 것이다. 앞 절에서 본 조건이다. 셋째, 예외를 인정해도 규칙의 조정 기능이 남는다는 것이다. 예외가 잦으면 사람들은 규칙이 아니라 예외를 기대하게 된다.

셋 가운데 셋째가 가장 자주 빠진다. 앞의 둘은 그 경우 하나만 보면 되지만 셋째는 전체를 봐야 한다. 눈앞의 경우만 보는 자리에서는 셋째가 보이지 않는다. 세 조건은 함께 갖춰져야 하고 하나라도 빠지면 그것은 예외가 아니라 다른 것이 된다.

2.2 예외를 정당화하는 조건

예외를 판단할 때 가장 어려운 것은 딱한 경우다. 규칙대로 하면 그 사람이 크게 손해를 보는 자리다.

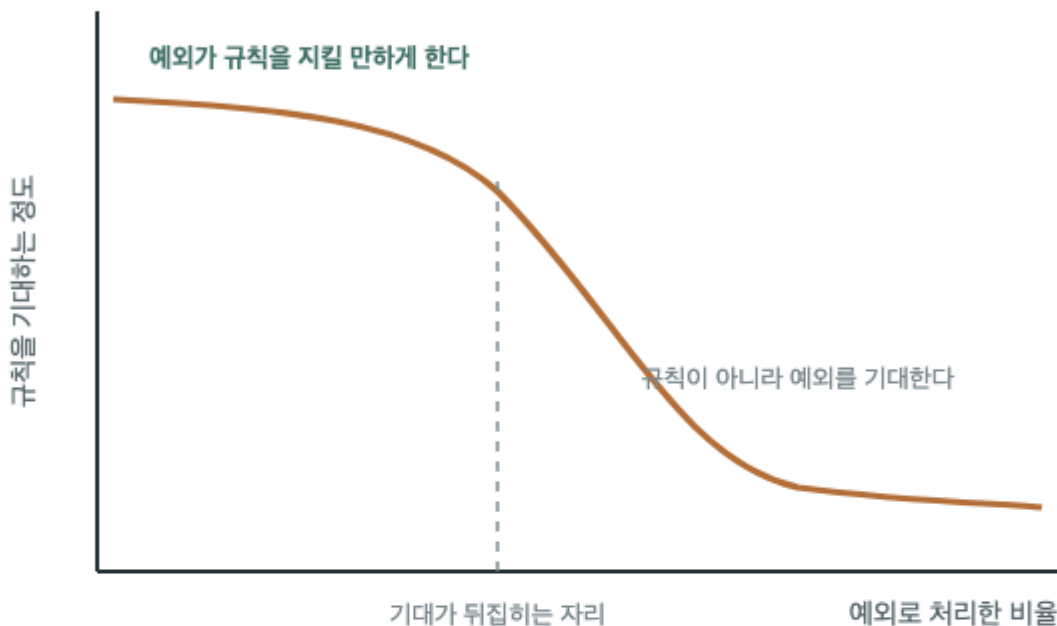
딱하다는 것만으로는 예외가 되지 않는다. 앞의 세 조건이 갖춰져야 한다. 그런데 눈앞에 사람이 있으면 조건을 따지는 일이 매정하게 느껴져 조건 없이 예외를 만들게 된다.

이렇게 만든 예외는 다음 사람에게 이어지지 않는다. 그때는 그 사람이 눈앞에 없거나 덜 딱해 보이기 때문이다. 결과적으로 눈에 띄는 사람만 예외를 받는다.

그래서 딱한 경우를 만나면 예외를 만드는 대신 규칙을 고칠지 묻는다. 정말로 그 손해가 부당하다면 그 경우는 한 사람의 것이 아니고, 한 사람의 것이 아니면 고칠 자리다. 고칠 자리인지 예외로 둘 자리인지는 그 한 사람이 아니라 같은 처지의 수로 정해진다.

예외는 어느 선을 넘으면 규칙이 된다

예외가 늘면서 규칙이 힘을 잃는 과정



예외 없음

몰래 어긴다

양끝이 모두 규칙을 잃는다

예외가 어느 선까지는 규칙을 지킬 만하게 만든다.
그 선을 넘으면 사람들이 규칙이 아니라 예외를 기대한다.

2.4 예외를 미리 적어 두기

예외를 그 자리에서 만들면 세 가지가 어려워진다. 조건을 따질 시간이 없고, 근거가 남지 않고, 다음 사람에게 이어지지 않는다.

그래서 예외는 미리 적어 두는 편이 낫다. 규칙을 만들 때 어떤 경우에 적용되지 않는지를 함께 적는다. 미리 적으면 눈앞에 사람이 없는 상태에서 정할 수 있다.

미리 적을 수 없는 경우도 있다. 생각하지 못한 경우가 오는 것이 예외의 성질이기 때문이다. 그때는 그 자리에서 정하되 정한 뒤에 반드시 적는다.

적을 때 결론만 적지 않고 근거를 함께 적는다. 결론만 적으면 다음번에 비슷한지 아닌지 가릴 수 없다. 근거가 적혀 있으면 그 근거가 쓰이는지만 보면 된다. 미리 정하면 그 자리의 사정에 끌리지 않고 조건을 하나씩 확인할 수 있다.

2.4 예외를 미리 적어 두기

적어 둔 예외가 쌓이면 두 가지가 보인다. 어떤 경우가 자주 오는지와 규칙이 어디서 어긋나는지다.

같은 종류의 예외가 여러 번 나오면 그것은 예외가 아니라 규칙이 빠뜨린 부분이다. 이때는 예외를 계속 두는 대신 규칙을 고친다. 고치면 매번 판단하지 않아도 된다.

고칠지 판단하는 기준은 횟수와 값이다. 자주 오면 고치고, 드물어도 그때마다 큰 값이 들면 고친다. 드물고 값도 작으면 예외로 두는 편이 낫다.

이 판단을 정기적으로 한다. 예외를 볼 때마다 하면 그때그때의 사정에 끌리고, 몇 달에 한 번 모아서 보면 무엇이 자주 오는지가 숫자로 보인다. 정기적으로 모아 보면 어떤 경우가 자주 오는지가 인상이 아니라 숫자로 남는다.

3.1 약속이 만드는 것

약속은 말 한마디로 없던 매임을 만든다. 하기 전에는 하지 않아도 되던 일이 하고 나면 해야 하는 일이 된다.

이 성질은 규칙과 다르다. 규칙은 이미 있는 것을 따르는 일이고 약속은 없던 것을 만드는 일이다. 그래서 약속은 규칙보다 자유롭고 동시에 더 무겁다.

무거운 이유는 그 매임을 자기가 만들었기 때문이다. 규칙은 남이 만든 것이라 어겼을 때 그 규칙을 탓할 수 있지만, 약속은 자기가 만든 것이라 탓할 대상이 없다.

이 때문에 약속을 규칙보다 적게 한다. 만들 수 있다는 것이 만들어도 된다는 뜻은 아니고, 만든 것은 지워지지 않는다. 그래서 약속은 적게 하고 한 것은 지키는 편이 많이 하고 자주 어기는 것보다 낫다.

3.1 약속이 만드는 것

모든 말이 약속이 되지는 않는다. 대체로 세 가지가 있어야 한다.

첫째, 상대가 그 말을 듣고 그에 맞춰 무언가를 정한다. 아무도 듣지 않은 말은 매임을 만들지 않는다. 둘째, 무엇을 하겠다는 것인지 서로 같게 이해한다. 셋째, 말한 사람이 그 일을 할 수 있다고 여길 만한 근거가 있다.

셋째가 자주 빠진다. 할 수 있을지 모르면서 하겠다고 말하는 경우다. 이때 상대는 그 말에 맞춰 정하고, 지키지 못하면 상대의 정함까지 어긋난다.

그래서 확실하지 않을 때 다르게 말한다. 하겠다고 하는 대신 언제까지 알려 주겠다고 한다. 뒤의 말도 약속이지만 지킬 수 있는 약속이다. 세 조건을 확인하는 데 드는 시간은 짧고 확인하지 않아 생기는 값은 대개 길게 간다.

3.2 지키는 이유

약속을 지켜야 하는 이유로 흔히 드는 것 셋이 있다.

하나는 상대가 그 말에 기대어 무언가를 정했다는 것이다. 어기면 그 정함이 어긋나 상대가 손해를 본다. 다른 하나는 약속이 지켜지지 않으면 아무도 약속에 기대지 않게 된다는 것이다. 세 번째는 자기가 한 말이 자기 것이라는 것이다.

1.4의 세 이유와 짝이 맞는다. 앞의 둘은 밖에서 오는 이유이고 셋째는 안에서 오는 이유다. 갈리는 자리도 같다. 상대가 손해를 보지 않고 아무도 모르는 경우에 셋째만 남는다.

이 자리를 약속의 시험대라고 부를 수 있다. 지켜도 아무도 모르고 어겨도 아무도 손해 보지 않을 때 지키는지가 그 사람이 약속을 무엇으로 여기는지를 드러낸다.

3.2 지키는 이유

지키는 것이 분명히 나쁜 결과를 낳는 경우가 있다. 약속할 때 몰랐던 일이 생겨 지키면 큰 손해가 나는 자리다.

이때 두 답이 있다. 결과가 나쁘면 어겨도 된다는 답과 약속은 결과와 상관없이 지켜야 한다는 답이다. 앞은 약속을 매번 다시 재계 만들고 뒤는 명백히 나쁜 일을 하게 만든다.

실제로 쓰이는 답은 그 사이에 있다. 어길 수 있되 어기는 데 값을 치른다는 것이다. 알리고, 설명하고, 상대가 입은 손해를 메운다.

이 값이 있어야 약속이 유지된다. 값 없이 어길 수 있으면 약속은 매번 다시 재는 예상이 되고, 값이 무한하면 아무도 약속하지 않는다. 4장이 이 두 기준의 관계를 다룬다. 값이 있어야 어기는 일이 판단으로 남고, 값이 없으면 어기는 일이 계산으로 바뀐다.

3.3 어길 수 있는 자리

약속을 어겨도 되는 자리를 정리하면 셋이다.

첫째, 상대가 놓아준 경우다. 약속은 상대를 위한 것이므로 상대가 필요 없다고 하면 매임이 사라진다.

둘째, 지킬 수 없게 된 경우다. 할 수 없는 일을 하라고 요구할 수는 없다.

셋째가 어렵다. 지킬 수 있지만 지키면 훨씬 큰 나쁜 일이 생기는 경우다. 이때는 어길 수 있되 앞 절에서 본 값을 치른다.

셋째를 판단할 때는 크기를 건주지 말고 종류를 본다. 큰 나쁜 일이 상대에게 오는 것인지 자기에게 오는 것인지가 다르다. 자기에게 오는 손해가 크다는 이유로 어기는 것은 셋째가 아니라 그냥 어기는 것이다. 세 조건 가운데 어느 것에 해당하는지 말할 수 있어야 상대도 그 해제를 받아들인다.

3.3 어길 수 있는 자리

여기기로 정했으면 그다음에 할 일이 있다. 이 일들을 하지 않으면 정당한 해제도 그냥 어긴 것이 된다.

첫째는 알리는 일이다. 되도록 빨리 알린다. 상대가 그 약속에 기대어 정한 것을 다시 정할 시간이 필요하기 때문이다. 늦게 알리면 어긴 것보다 늦게 알린 것이 더 큰 손해를 만든다.

둘째는 왜인지 말하는 일이다. 근거를 말하지 않으면 상대는 그 해제가 앞의 세 조건 가운데 어느 것인지 알 수 없고, 알 수 없으면 다음 약속도 믿기 어려워진다.

셋째는 메우는 일이다. 상대가 입은 손해를 할 수 있는 만큼 메운다. 이 셋 가운데 첫째가 가장 값이 작고 가장 자주 빠진다. 셋을 다 하지 않으면 정당한 해제도 상대에게는 그냥 어긴 것과 구별되지 않는다.

3.4 약속과 규칙의 차이

약속과 규칙은 둘 다 매임을 만들지만 여러 자리에서 다르다.

규칙은 여럿에게 같이 적용되고 약속은 두 사람 사이에만 있다. 규칙은 이미 있고 약속은 만들어진단다. 규칙을 어기면 그 규칙을 두는 쪽이 다루고 약속을 어기면 상대가 다룬다.

가장 큰 차이는 고치는 방식이다. 규칙은 정해진 절차로 고치고 약속은 상대와 다시 이야기해 고친다. 그래서 약속은 고치기 쉽고, 쉬운 만큼 고치자는 말을 미루면 안 된다.

이 차이를 알면 다툼이 줄어든다. 규칙처럼 다뤄야 할 것을 약속처럼 다루면 그때그때 봐주게 되고, 약속처럼 다뤄야 할 것을 규칙처럼 다루면 상대와 다시 이야기할 자리가 사라진다. 어느 쪽으로 다뤄야 하는지는 그 매임이 여럿에게 걸리는지 두 사람에게 걸리는지로 가른다.

4.1 결과로 정하기

행위를 정하는 한 가지 방식은 결과를 보는 것이다. 어느 쪽이 더 나은 결과를 내는지 견주고 나은 쪽을 고른다.

이 방식의 장점은 분명하다. 왜 그렇게 정했는지 설명할 수 있고, 사정이 달라지면 답도 달라진다. 규칙이 억지로 맞는 경우에서 생기는 손해를 피할 수 있다.

약점도 분명하다. 결과를 미리 알 수 없다. 정할 때 아는 것은 예상이고, 예상은 자기에겐 유리한 쪽으로 기운다. 그래서 결과로 정한다는 말이 실제로는 하고 싶은 대로 한다는 말이 되기 쉽다.

이 기울기를 줄이는 방법은 예상을 적어 두는 것이다. 어떤 결과를 예상해 그렇게 정했는지 적어 두면 나중에 그 예상이 맞았는지 볼 수 있고, 몇 번 보면 자기 예상이 어느 쪽으로 기우는지 알게 된다.

4.1 결과로 정하기

결과로 정할 때 두 번째로 어려운 것은 무엇을 세느냐다. 누구에게 오는 결과까지 셀지, 얼마나 뒤까지 셀지가 정해져 있지 않다.

가까운 사람만 세면 답이 하나로 나오고 멀리까지 세면 다른 답이 나온다. 오늘까지만 세면 다르고 몇 해 뒤까지 세면 또 다르다.

그래서 결과로 정한다는 말만으로는 답이 정해지지 않는다. 무엇을 셀지 정해야 답이 나오고, 그 정함은 결과를 세어서 나오지 않는다.

이 점이 결과 기준의 가장 큰 허점이다. 계산이 정확해 보이는데 계산의 범위는 계산 밖에서 정해진다. 그래서 결과로 정한 답끼리 부딪히면 대개 범위가 다른 것이다. 그래서 결과로 정했다는 말을 들으면 무엇까지 세었는지부터 되묻는 편이 낫다.

4.2 원칙으로 정하기

다른 방식은 원칙을 두고 결과와 상관없이 따르는 것이다. 거짓말하지 않는다, 약속은 지킨다 같은 것들이다.

이 방식의 장점은 예상에 기대지 않는다는 것이다. 결과를 몰라도 정할 수 있고, 앞 절에서 본 기율기도 생기지 않는다. 그리고 남들이 내가 어떻게 할지 미리 안다.

약점은 억지로 맞는 경우다. 원칙대로 하면 분명히 나쁜 결과가 나오는 자리에서도 그대로 해야 하는지가 문제가 된다. 1.2에서 본 일반성의 값이 여기서도 나온다.

원칙을 두되 원칙이 왜 있는지를 함께 둔다. 왜 있는지 알면 그 원칙이 다루려던 것과 다른 경우를 가릴 수 있고, 그 가림이 2장에서 본 예외 판단이 된다. 예상에 기대지 않는다는 점이 원칙 기준의 가장 큰 이점이고 동시에 가장 큰 제약이다.

4.2 원칙으로 정하기

원칙에는 다른 쓰임도 있다. 하고 싶지 않은 일을 하지 않는 근거로 쓰이는 것이다.

원칙을 들면 더 묻기 어렵다. 왜 그러느냐고 물으면 원칙이라고 답할 수 있고, 그 답은 설명이 아니라 종결이다. 그래서 원칙은 편한 방패가 된다.

가려내는 방법은 그 원칙이 자기에겐 불리할 때도 지켜지는지 보는 것이다. 유리할 때만 나오는 원칙은 원칙이 아니라 고른 이유다.

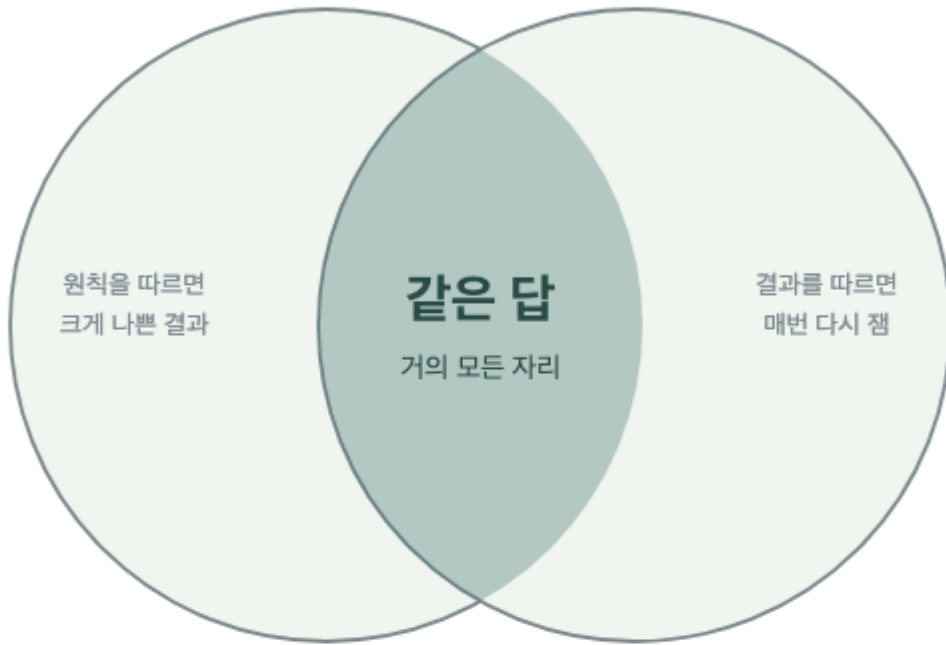
자기 원칙을 미리 적어 둔다. 적어 두면 나중에 그 원칙을 들 때 그것이 전부터 있던 것인지 그 자리에서 만든 것인지 확인할 수 있다. 5장의 형식주의는 이 확인이 없을 때 자란다. 미리 적어 둔 원칙만이 그 자리에서 만든 이유와 구별되고, 그 구별이 없으면 원칙이라는 말이 아무것도 보태지 않는다.

두 기준은 대개 같은 답을 낸다

결과와 원칙이 다른 답을 내는 자리

결과로 정하기

원칙으로 정하기



갈리는 자리에서만 고르면 된다

다투는 일은 대개 겹친 자리에서 일어난다

결과로 정하든 원칙으로 정하든 거의 모든 자리에서 답이 같다.
갈리는 자리는 좁고, 그 자리를 미리 종류로 적어 두면 된다.

4.4 섞어 쓰는 방식

실제로 사람들은 두 기준을 섞어 쓴다. 평소에는 원칙으로 정하고 아주 큰 것이 걸린 자리에서만 결과를 본다.

이 배합에는 이유가 있다. 평소에 결과를 매번 재면 시간이 들고 기울기가 생기며 남들이 내 행동을 예상할 수 없다. 반대로 아주 큰 것이 걸린 자리에서 원칙만 따르면 되돌릴 수 없는 나쁜 일이 생긴다.

그래서 문제는 어디가 아주 큰 자리인지를 정하는 데 있다. 이 선을 그 자리에서 그으면 걸린 것이 클수록 결과 쪽으로 기울고, 그러면 결국 매번 결과로 정하는 것과 같아진다.

이 선을 미리 긋는다. 어떤 종류의 일에서 원칙을 접을지 정해 두는 것이다. 미리 그은 선은 그 자리의 사정에 흔들리지 않고, 흔들리지 않는 선만 선 노릇을 한다.

4.4 섞어 쓰는 방식

미리 긋는 선은 2장의 사전 예외와 같은 모양이다. 어떤 경우에 규칙이 적용되지 않는지를 미리 적는 일이다.

다른 점은 여기서 적는 것이 경우가 아니라 크기라는 것이다. 되돌릴 수 없는 손해가 걸릴 때, 다른 사람의 몸이 걸릴 때처럼 종류로 적는다.

종류로 적어야 하는 이유는 크기를 숫자로 적으면 그 숫자 바로 아래에서 다투게 되기 때문이다. 종류로 적으면 그 종류에 드는지만 보면 된다.

이 목록이 짧아야 한다. 길면 대부분의 자리가 그 목록에 들고, 그러면 원칙 쪽이 사라진다. 짧게 두고 정말 그 종류인지만 엄격히 본다. 짧은 목록은 지켜지고 긴 목록은 지켜지지 않으므로 길이 자체가 하나의 기준이다. 길이를 기준으로 삼으면 목록을 늘리자는 말에 답하기도 쉬워진다.

5.1 규칙을 위한 규칙

규칙이 오래되면 왜 있는지가 잊힌다. 잊혀도 규칙은 남고, 남은 규칙은 계속 적용된다.

이때 그 규칙은 목적 없이 형식만 남는다. 형식만 남으면 2장에서 본 예외 판단이 불가능해진다. 그 규칙이 다루려던 것을 모르므로 이 경우가 다른지 가릴 수 없다.

그래서 형식주의는 예외를 하나도 인정하지 않는 모습으로 나타난다. 융통성이 없다기보다 판단할 근거가 없는 것이다. 근거가 없으면 적힌 대로 하는 것이 가장 안전하다.

그래서 형식주의를 개인의 성향으로 보지 않는다. 규칙의 목적이 적혀 있지 않은 곳에서는 누구든 그렇게 된다. 고칠 자리는 사람이 아니라 규칙 쪽이다. 목적을 아는 사람이 아무도 없는 규칙은 이미 고칠 수도 없는 상태에 있다.

5.1 규칙을 위한 규칙

더 나아가면 형식을 지키는 것이 목적이 된다. 무엇을 위해 하는지보다 절차대로 했는지가 판정 기준이 된다.

이 뒤편이 자리 잡는 이유는 확인하기 쉽기 때문이다. 목적이 이루어졌는지는 재기 어렵고 절차를 밟았는지는 눈에 보인다. 재기 쉬운 쪽이 기준이 된다.

결과는 목적이 이루어지지 않아도 아무도 책임지지 않는 상태다. 각자 절차를 밟았기 때문이다. 책임이 없으면 고칠 사람도 없다.

절차를 없애는 것이 답이 아니다. 절차가 없으면 아무도 무엇을 할지 모른다. 답은 절차와 함께 목적을 적고, 정기적으로 목적이 이루어지고 있는지 따로 보는 것이다. 목적을 따로 보는 자리가 없으면 절차만 남았다는 사실조차 드러나지 않는다.

5.2 예외가 규칙이 될 때

예외가 자주 인정되면 사람들은 규칙이 아니라 예외를 기대한다. 2.3의 도표에서 본 자리다.

이 과정은 조용히 진행된다. 한 번의 예외는 예외로 보이고, 열 번째 예외도 그 자리에서는 한 번의 예외로 보인다. 몇 번이 쌓였는지는 세지 않으면 알 수 없다.

기대가 뒤집히면 규칙은 있으나 마나가 된다. 지키는 사람만 손해를 보고, 손해를 본 사람은 다음에 지키지 않는다.

그래서 예외의 수를 센다. 세어 보고 어느 선을 넘으면 예외를 줄이는 대신 규칙을 고친다. 예외가 많다는 것은 그 규칙이 지금 자리에 맞지 않는다는 뜻이지 사람들이 무르다는 뜻이 아니다. 한 번의 예외는 언제나 한 번으로 보이므로 누적은 세어야만 보인다.

5.2 예외가 규칙이 될 때

예외가 많은데도 고치지 않는 데는 이유가 있다. 고치는 데 값이 들기 때문이다.

1.1에서 본 대로 고치는 동안에는 무엇을 따를지 알 수 없어진다. 그리고 고치자고 말한 사람이 그 값을 대개 혼자 치른다.

그래서 예외로 버티는 쪽이 각자에게는 합리적이다. 값을 치르지 않고 눈앞의 경우를 처리할 수 있다. 다만 이 선택이 쌓이면 규칙 전체가 힘을 잃는다.

그래서 고치는 값을 나누는 자리를 따로 둔다. 정기적으로 예외를 모아 보는 자리가 있으면 고치자는 말이 한 사람의 말이 아니라 그 자리의 일이 된다. 고치는 값을 한 사람이 치르는 구조에서는 아무도 고치자고 말하지 않게 되고, 말하지 않는 동안 예외만 늘어난다.

5.3 아무도 지키지 않는 규칙

적혀 있는데 아무도 지키지 않는 규칙이 있다. 없애지도 않고 지키지도 않는 상태다.

이 상태가 나쁜 이유는 규칙이 없는 것보다 못하기 때문이다. 규칙이 없으면 각자 판단하지만, 지켜지지 않는 규칙이 있으면 지킬지 말지부터 판단해야 한다.

더 나쁜 것은 이 규칙이 필요할 때만 꺼내진다는 것이다. 평소에는 아무도 지키지 않다가 누군가를 문제 삼을 때 근거로 쓰인다. 이때 그 규칙은 규칙이 아니라 도구가 된다.

지켜지지 않는 규칙을 발견하면 둘 중 하나를 한다. 지키게 하거나 없애는 것이다. 두는 것이 가장 나쁘고, 두는 데 아무 값이 들지 않아서 대개 둔다. 필요할 때만 꺼내지는 규칙은 지키는 사람에게도 어기는 사람에게도 기준이 되지 못한다.

5.3 아무도 지키지 않는 규칙

규칙을 없애는 일은 만드는 일보다 어렵다. 없애자고 하면 왜 없애느냐는 물음이 오고, 두자고 하면 아무도 묻지 않는다.

그래서 규칙은 쌓이기만 한다. 쌓인 규칙 가운데 지켜지는 것과 아닌 것이 섞이면 전체가 어느 쪽인지 알기 어려워지고, 그러면 새로 온 사람은 다 지키려다 지치거나 다 무시하게 된다.

없애기 쉽게 만드는 방법 하나는 만들 때 언제까지인지 적는 것이다. 기한이 오면 다시 돌지 정한다. 다시 두려면 이유를 말해야 하고, 이유를 말할 수 없으면 그때 없어진다.

이 방법이 모든 규칙에 맞지는 않다고 덧붙인다. 오래갈 것이 분명한 규칙에 기한을 붙이면 매번 다시 정하는 값만 든다. 상황을 보고 만든 규칙에만 붙인다.

굳어도 무너지고 풀려도 무너진다

규칙이 양쪽 방향으로 무너지는 모습



두 방향은 반대인데 도착지가 같다

예외를 하나도 두지 않으면 형식만 남고 우회가 늘어난다.
거의 다 예외로 처리하면 지키는 사람만 손해를 본다.

6.1 늦게 온 사람

새롭이 있는 곳에는 신청 기한 규칙이 있었다. 어느 날 하루 늦게 온 사람이 있었고, 사정을 들어 보니 그럴 만했다.

그 자리에서 두 말이 나왔다. 사정이 있으니 받아 주자는 말과 규칙은 규칙이라는 말이다. 두 말 모두 근거가 있었고 그래서 오래 다뤘다.

다솜이 다른 물음을 냈다. 이 기한이 왜 있는지 아는 사람이 있는가. 아무도 정확히 답하지 못했다. 찾아보니 그 뒤 처리에 이틀이 필요해서 둔 기한이었다.

목적은 알고 나자 판단이 달라졌다. 이 사람의 신청은 처리에 이틀이 남는 자리에 있었다. 그러면 이 경우는 그 기한이 다루려던 것과 다르고, 2.2의 첫째 조건이 채워진다. 목적을 모르는 채로 다투면 사정과 원칙이 부딪히는 것처럼 보이지만 실제로는 근거가 없는 것이다.

6.1 늦게 온 사람

받아 주기로 정한 뒤 새롭이 한 일은 그 판단을 적는 것이었다.

적은 것은 결론이 아니라 근거였다. 처리에 이틀이 필요해 둔 기한이므로 이틀이 남아 있으면 늦어도 받는다는 문장이었다. 이 문장은 이 사람에게만 쓰이지 않는다.

적고 나니 다음번이 쉬워졌다. 비슷한 경우가 왔을 때 사정을 듣고 판단하는 대신 이틀이 남았는지만 보면 됐다. 다룰 일도 줄었다.

다솜은 이 적기가 예외를 규칙으로 만든 것이라고 말한다. 2.4에서 본 대로 같은 예외가 몇 번 나오면 예외가 아니라 규칙이 빠뜨린 부분이고, 이 경우는 첫 번째에 이미 그것이 보였다. 근거를 적으면 다음번에는 판단이 아니라 확인만 남고, 확인은 누가 해도 같은 답이 나온다.

6.1 늦게 온 사람

몇 달 뒤 문제가 생겼다. 늦게 오는 사람이 늘어났다. 이틀이 남으면 받아 준다는 것이 알려지자 기한을 기한으로 여기지 않게 된 것이다.

5.2에서 본 자리였다. 예외가 알려지면 기대가 옮겨 간다. 문제는 이 예외가 근거를 갖춘 정당한 예외였다는 점이다. 정당해도 잦으면 같은 일이 일어난다.

새롭고 고른 답은 기한을 이틀 앞당기고 예외를 없애는 것이었다. 실제로 필요한 것은 처리 이틀이었으므로 기한을 그에 맞춰 다시 잡으면 예외가 필요 없어졌다.

다솜은 이것이 가장 좋은 답이라고 말한다. 예외를 늘리지도 않고 딱한 경우를 그대로 두지도 않았다. 규칙 자체가 목적에 맞게 다시 잡히면 두 문제가 함께 사라진다.

6.2 못 지키게 된 약속

다솜이 어떤 일을 맡기로 약속했는데 사정이 생겨 할 수 없게 됐다. 3.3의 둘째 조건에 해당하는 자리였다.

다솜이 먼저 한 일은 알리는 것이었다. 확실해진 날 바로 알렸다. 알리고 나서 왜인지 말했고, 상대가 그 약속에 기대어 정해 둔 것이 무엇인지 물었다.

물어보니 상대는 다른 사람에게 부탁할 자리를 이미 닫아 둔 상태였다. 다솜은 그 자리를 다시 여는 일을 함께했다. 3.3의 셋째, 메우는 일이었다.

새롬이 나중에 물었다. 어긴 것이 마음에 걸리지 않았는가. 다솜의 답은 걸렸지만 걸리는 것과 할 일을 하는 것은 다르다는 것이었다. 걸리는 마음으로 알리기를 미루면 상대의 손해만 커진다. 확실해진 날 바로 알리는 일이 셋 가운데 값이 가장 작고 효과는 가장 크다.

6.2 못 지키게 된 약속

그 뒤 다솜은 약속하는 방식을 바꿨다. 하겠다고 말하기 전에 무엇이 어긋나면 못 하게 되는지 먼저 생각하고, 그 가운데 그럴 법한 것을 상대방에게 미리 말했다.

이렇게 하면 약속이 약해 보인다. 그런데 상대 쪽에서 보면 다르다. 미리 들은 조건이 있으면 그 조건이 나타났을 때 놀라지 않고 대비할 수 있다.

새롬은 이것이 3.4에서 본 약속과 규칙의 차이와 이어진다고 짚었다. 약속은 두 사람 사이의 것이라 조건을 붙일 수 있다. 규칙은 여럿에게 같이 적용되므로 사람마다 조건을 다르게 붙일 수 없다.

그래서 약속에는 조건을 붙이고 규칙에는 예외를 적는다. 두 방식은 같은 일을 하지만 붙이는 자리가 다르다. 조건을 미리 말해 두면 그 조건이 왔을 때 상대가 놀라지 않는다.

6.3 규칙을 고치는 자리

새롭고 있는 곳에는 오래된 규칙이 여럿 있었다. 그중 몇은 아무도 지키지 않았고 몇은 지키는 사람만 손해를 봤다.

고치자는 말을 꺼내기 어려웠다. 5.2에서 본 대로 꺼낸 사람이 값을 혼자 치르기 때문이다. 설명해야 하고 반대를 받아야 하고 고친 뒤에 문제가 생기면 그 사람 탓이 된다.

그래서 다솜이 제안한 것은 사람이 아니라 자리를 만드는 것이었다. 반년에 한 번 규칙을 모아 보는 자리를 두고, 그 자리에서 지난 반년의 예외와 지켜지지 않은 규칙을 함께 본다.

자리가 생기자 고치자는 말이 쉬워졌다. 그 말이 누군가의 주장이 아니라 그 자리에서 하기로 한 일이 됐기 때문이다. 처음 모임에서 규칙 넷이 없어지고 둘이 고쳐졌다.

6.3 규칙을 고치는 자리

그 자리에서 정한 것이 하나 더 있었다. 새 규칙을 만들 때 왜 만드느지를 함께 적기로 한 것이다.

1.4에서 본 대로 목적이 적혀 있어야 셋째 이유로 지켜지고, 2.2에서 본 대로 목적이 있어야 예외를 가릴 수 있다. 6.1의 기한 문제도 목적이 적혀 있었다면 다투지 않았을 일이었다.

적는 데 드는 값은 한 줄이었다. 그런데 그 한 줄이 없어서 그동안 여러 번 다뤘다는 것을 모두가 알고 있었다.

다솜은 마지막으로 하나를 더 넣자고 했다. 상황을 보고 만든 규칙에는 언제 다시 볼지도 적자는 것이었다. 5.3에서 본 대로 없애는 일은 만드는 일보다 어렵고, 기한이 적혀 있으면 없애는 일이 저절로 온다. 적는 데 드는 값과 적지 않아 생기는 값의 차이가 이 방법을 유지하게 한다.

7.1 무엇을 물었나

규칙은 매번의 판단과 여럿 사이의 합의를 대신한다. 대신하는 대가로 그 자리의 사정을 보지 못하고, 그래서 억지로 맞는 경우가 반드시 생긴다.

예외는 그 경우를 다루는 방법이고 위반과 다르다. 예외가 정당하려면 규칙의 목적과 다르다는 것, 근거가 비슷한 모든 경우에 쓰인다는 것, 그리고 인정해도 조정 기능이 남는다는 것이 필요하다.

약속은 없던 매임을 스스로 만드는 일이다. 지키는 이유는 상대의 기댐, 제도의 유지, 자기 말의 무게 셋이고 규칙을 지키는 세 이유와 짝이 맞는다.

결과와 원칙은 대개 같은 답을 낸다. 갈리는 좁은 자리에서만 고르면 되고, 어디가 그 자리인지는 미리 종류로 적어 둔다. 이 네 문단이 앞 여섯 장의 뼈대다.

7.1 무엇을 물었나

규칙은 양쪽으로 무너진다. 예외를 하나도 두지 않으면 형식만 남고, 거의 다 예외로 처리하면 예외를 기대하게 된다.

두 방향은 반대인데 도착지가 같다. 둘 다 규칙이 없는 것과 같아진다. 앞쪽에서는 사람들이 몰래 어기고 우회하며, 뒤쪽에서는 지키는 사람만 손해를 본다.

두 방향을 함께 막는 것은 하나다. 규칙의 목적을 적어 두는 것이다. 목적이 있어야 예외를 가릴 수 있고, 가릴 수 있어야 예외를 필요한 만큼만 둘 수 있다.

목적이 없으면 예외 판단이 사정에 따라 이루어지고, 사정에 따른 예외는 세지 않으면 늘어난다. 그래서 이 책이 가장 자주 돌아온 자리는 목적을 적는 일이다. 목적이 적혀 있으면 예외를 가릴 수 있고 가릴 수 있으면 필요한 만큼만 두게 된다.

7.1 무엇을 물었나

이 책이 되풀이한 방법이 하나 더 있다. 그 자리에서 정하지 않고 미리 정해 두는 것이다.

예외는 미리 적고, 원칙을 접을 자리는 미리 종류로 적고, 약속을 못 지킬 조건도 미리 말한다. 셋 다 눈앞에 사람이 없는 상태에서 정한다는 점이 같다.

눈앞에 사람이 있으면 판단이 기운다. 딱한 경우는 예외 쪽으로, 걸린 것이 큰 자리는 결과 쪽으로 기운다. 기운 판단이 쌓이면 규칙도 약속도 자리를 잃는다.

미리 정한다고 그 자리의 판단이 없어지지 않는다는. 미리 정한 것이 맞는지 보는 판단은 남는다. 다만 그 판단은 훨씬 좁고, 좁은 만큼 흔들리지 않는다. 미리 정한 것을 그 자리에서 다시 정하기 시작하면 미리 정한 값이 사라진다.

7.2 규칙을 다루는 일

이 책이 남기는 첫 번째 방법은 규칙을 만들 때 두 줄을 더 적는 것이다.

한 줄은 왜 만드는지다. 이 줄이 있어야 셋째 이유로 지켜지고 예외를 가릴 수 있다. 다른 한 줄은 어떤 경우에 적용되지 않는지다. 미리 적힌 예외는 규칙을 약하게 하지 않고 지킬 만하게 만든다.

상황을 보고 만든 규칙에는 세 번째 줄을 더한다. 언제 다시 불지다. 기한이 있으면 없애는 일이 저절로 오고, 없앨 이유를 말할 수 없는 규칙은 그때 없어진다.

이 세 줄이 만드는데 몇 분이 든다. 그런데 이 몇 분이 없어서 생기는 다툼은 몇 해에 걸쳐 반복된다. 세 줄은 만들 때 함께 적어야 하고 나중에 붙이려 하면 대개 붙이지 못한다.

7.2 규칙을 다루는 일

두 번째 방법은 예외를 만날 때의 순서다.

먼저 이 경우가 규칙의 목적과 다른지 본다. 다르지 않으면 예외가 아니다. 다르면 그 근거가 비슷한 모든 경우에 쓰이는지 본다. 이 경우에만 쓰이면 예외가 아니라 봐주기다.

둘을 지나면 인정하되 반드시 적는다. 결론이 아니라 근거를 적는다. 근거가 적혀 있으면 다음번에 비슷한지만 보면 되고, 같은 근거가 여러 번 나오면 그때는 규칙을 고친다.

마지막 단계가 가장 자주 빠진다. 예외를 적기는 하는데 모아 보지 않는다. 모아 보는 자리가 없으면 몇 번째인지 알 수 없고, 알 수 없으면 고칠 때를 놓친다. 네 단계 가운데 앞의 둘은 그 자리에서 하고 뒤의 둘은 나중에 모아서 한다.

7.2 규칙을 다루는 일

세 번째는 약속이다. 하기 전에 할 수 있다고 여길 근거가 있는지 보고, 없으면 다르게 말한다. 하겠다는 말 대신 언제까지 알려 주겠다는 말이 있다.

하기로 했으면 못 지키게 될 조건 가운데 그럴 법한 것을 미리 말한다. 미리 말한 조건은 약속을 약하게 하는 것이 아니라 상대가 대비할 자리를 만든다.

못 지키게 됐으면 세 가지를 한다. 되도록 빨리 알리고, 왜인지 말하고, 상대가 입은 손해를 메운다. 가장 값이 작은 첫째가 가장 자주 빠진다.

마지막으로 남길 말은 이것이다. 규칙도 약속도 어길 수 있다. 다만 여기는 데 값이 있어야 그것이 규칙이고 약속이다. 값 없이 어길 수 있으면 그것은 예상이지 매임이 아니다.